

Investorencall — Minuten

Der CEO verspricht 'saubere Energie, kein Atommüll, kaum Genehmigungen'. Der technische Leiter korrigiert vorsichtig: Es gebe Neutronenaktivierung, Tritiumlogistik müsse geprüft werden, Strahlenschutz sei ein eigenes Workstream und die Anlage brauche belastbare Sachverständigennachweise.

Der Investor fragt, ob man nicht einfach als Forschungsanlage starten könne. Die Rechtsabteilung antwortet, dass Etiketten nicht entscheiden; maßgeblich seien tatsächliche Anlage, Stoffe, Strahlung, Risiken und Behördenzuständigkeit.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Isarstern Fusion SE, Gemeinde Seehaupten, Freistaat Bayern, Bundesnetzagentur, Sicherheitsbehörden und Bürgerinitiative Uferklar. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein angeblicher Fusionsdurchbruch soll mit Transrapid-Anschluss am Starnberger See gebaut werden; Energie-, Bau-, Sicherheits- und Akzeptanzfragen explodieren gleichzeitig. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVPG, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Standortnotiz Starnberger See

Lage und Konflikte

Die von der Isarstern Fusion SE favorisierte Fläche (ca. 14 ha, ehemaliges Kasernen- und Speditionsgelände nordöstlich von Seehaupten, 1,2 km Luftlinie zum Seeufer) liegt landschaftlich hochsensibel: Landschaftsschutzgebiet grenzt unmittelbar an, das Seeufer ist Erholungslandschaft von regionaler Bedeutung, zwei kartierte Biotope (Feuchtwiese, Altholzbestand) liegen im Nordteil der Fläche. Der Bürgermeister findet den Transrapid "charmant", will aber keine Demonstrationsanlage ohne belastbares Evakuierungs- und Sicherheitskonzept — und keine Festlegung vor der Kommunalwahl im Frühjahr.

Rechtliche Prüfschienen

1. Raumordnung und Landesplanung

- **Raumordnungsverfahren (Art. 24 ff. BayLplG):** Bei einem Vorhaben dieser Dimension (Energieerzeugungsanlage + Verkehrsanbindung) wird die höhere Landesplanungsbehörde ein ROV verlangen; Alternativenprüfung ist Kernbestandteil — die Projektgesellschaft sollte selbst zwei Alternativstandorte (Gewerbepark Nord, Konversionsfläche an der Bahnstrecke) ernsthaft mitprüfen, sonst Angriffsfläche.
- **Anbindegebot und Ziele des LEP Bayern:** Großflächige Sondernutzungen sind an Siedlungseinheiten anzubinden; die Ufer-Nähe spricht gegen den Standort, die Konversionsfläche dafür.

2. Bauleitplanung

- Die Gemeinde Seehaupten müsste einen **vorhabenbezogenen Bebauungsplan** (§ 12 BauGB) oder ein Sondergebiet "Forschung/Energie" (§ 11 BauNVO) aufstellen; im Außenbereich wäre das Vorhaben nach **§ 35 BauGB** nicht privilegiert (Fusionsanlage ist kein Fall des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB allein wegen "Ortsgebundenheit" — die fehlt hier gerade) und als sonstiges Vorhaben unzulässig.
- Politisches Risiko: Aufstellungsbeschluss vor der Kommunalwahl unrealistisch; danach abhängig von Mehrheiten. Städtebaulicher Vertrag (§ 11 BauGB) über Folgekosten, Erschließung, Sicherheitsleistungen vorbereiten.

3. Wasserrecht

- Kühlwasserentnahme aus dem See oder Grundwasser: **Erlaubnis/Bewilligung nach §§ 8 ff. WHG** mit Bewirtschaftungsermessen; Einleitung von Kühlwasser (Temperaturfahne) am Starnberger See praktisch nicht durchsetzbar — Trockenkühlung einplanen, dann steigt aber der Flächen- und Lärmbedarf.
- Wasserschutz: Teile des Umfelds liegen in der weiteren Schutzzone eines Trinkwassereinzugsgebiets — Bohrungen und Tritium-Handhabung (Aktenstück 04) kollidieren hier; hydrogeologisches Gutachten zwingend.

4. Naturschutz

- **Natura 2000:** FFH-Gebiet "Starnberger See" — bei möglichen erheblichen Beeinträchtigungen FFH-Verträglichkeitsprüfung (§ 34 BNatSchG); Licht-, Lärm- und Bauzeitenkonzept früh entwickeln.
- **Artenschutz (§ 44 BNatSchG):** Altholzbestand = Fledermaus- und Spechtverdacht; saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) beauftragen, Kartierungsfenster (März-Juni) nicht verpassen — sonst ein Jahr Verzug.

- **Landschaftsbild:** 28 m hohes Hallenbauwerk plus Transrapid-Trasse im Vorland des Sees — Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG) mit erheblichem Kompensationsbedarf.

5. Kommunalpolitik und Akzeptanz

- Bürgerinitiative "Uferklar" sammelt bereits Unterschriften; ein **Bürgerbegehren** (Art. 18a BayGO) gegen die Bauleitplanung ist realistisch.
- Empfehlung: frühe freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung (Planungsdialog), Sicherheitskonzept VOR der ersten Bürgerversammlung vorlegen (Verzahnung mit Aktenstück 04 und 12), Transrapid und Anlage kommunikativ trennen — die Anbindung ist verhandelbar, die Anlage der Kern.

Nächste Schritte

1. Standort-Alternativenmatrix (drei Standorte, Kriterien: Planungsrecht, Wasser, Naturschutz, Netz, Akzeptanz) für die Ministeriumsvorlage (Aktenstück 11).
2. Scoping-Antrag für ROV vorbereiten; vorgezogene saP-Kartierung sofort beauftragen.
3. Gespräch mit Gemeinde: städtebaulicher Vertrag + Sicherheitskonzept als Paket.

Transrapid-Anbindung

Problem

Die geplante Magnetschwebbahn-Verbindung (8,4 km, zwei Haltepunkte: Anlage und P+R am Autobahnzubringer; optionale Verlängerung zum Forschungscampus) soll Material, Personal und Besucher transportieren. Die rechtliche Einordnung entscheidet über das gesamte Genehmigungsregime — und ist offen:

Vier Einordnungsvarianten und ihre Folgen

Variante 1: Magnetschwebbahn für den öffentlichen Verkehr

- Rechtsgrundlage: **Allgemeines Magnetschwebbahngesetz (AMbG)** mit **Planfeststellung nach § 2 AMbG i.V.m. §§ 72 ff. VwVfG**; Magnetschwebbahn-Bau- und Betriebsordnung (MbBO) für technische Anforderungen.
- Folgen: volle Planfeststellung mit UVP (Anlage 1 UVPg: Magnetschwebbahnen sind UVP-pflichtig), Anhörungsverfahren, enteignungsrechtliche Vorwirkung (§ 5 AMbG), aber auch: Zugriff auf fremde Grundstücke möglich.
- Aufsicht: Eisenbahn-Bundesamt als Plan- und Aufsichtsbehörde für Magnetschwebbahnen.

Variante 2: Nichtöffentliche Werksbahn

- Wenn ausschließlich Werksverkehr (Material, eigenes Personal): Einordnung als nichtöffentliche Bahn besonderer Bauart; Genehmigungsregime dann primär landesrechtlich/gewerberechtlich, ohne enteignungsrechtliche Vorwirkung — alle Grundstücke müssen freihändig erworben werden (entlang der Trasse: 23 Eigentümer, davon 4 erklärt verkaufsunwillig).
- Der geplante **Besucherverkehr sprengt diese Variante**: Sobald zahlende Besucher befördert werden, ist der Verkehr öffentlich.

Variante 3: Demonstrations-/Versuchsanlage

- Befristeter Versuchsbetrieb ohne Beförderungszweck wäre als Versuchsstrecke einzuordnen; die MbBO bliebe Maßstab der Technik. Trägt aber weder Besucher- noch regulären Materialverkehr.

Variante 4: Seilbahn-/Sonderkonstruktion ausweichen

- Politisch im Gespräch ("dann eben eine Gondel"): anderes Regime (BayESG), andere Topographie-Eignung — kein Transrapid mehr; nur als Rückfallebene dokumentieren.

Bewertung

Der gewünschte Mischbetrieb (Werk + Besucher) führt **zwingend in Variante 1**: Planfeststellung nach AMbG mit UVP, Anhörung, FFH-Vorprüfung für die Trasse (quert den Biotopkorridor am Nordhang). Realistischer Zeitansatz bis Planfeststellungsbeschluss: 4-6 Jahre; mit Klagen der Bürgerinitiative (Uferklar hat Verbandsklagebefugnis über einen anerkannten Umweltverband angekündigt): +2 Jahre. Das ist der kritische Pfad des Gesamtprojekts — länger als die Anlage selbst.

Empfehlung

1. **Phasenentkopplung:** Anlage zuerst (Straßenerschließung genügt für Bauphase), Transrapid als Phase 2 — sonst hängt die Anlagengenehmigung am Verkehrsprojekt.
2. Grunderwerbsverhandlungen mit den 4 verkaufsunwilligen Eigentümern früh beginnen; Planfeststellung als Druckmittel nicht vor Jahr 3 verfügbar.
3. Trassenvarianten (Bündelung mit Staatsstraße vs. Direkttrasse) für das ROV (Aktenstück 02) aufbereiten.
4. Kostenwahrheit in der Ministeriumsvorlage: 8,4 km Transrapid inkl. Fahrweg, Unterwerke, Betriebszentrale realistisch dreistelliger Millionenbetrag — gegen "Besucherattraktion" abwägen.

Strahlenschutz und Sicherheit

Einordnung: Fusion ist nicht Fission — aber nicht genehmigungsfrei

Der CEO-Satz "kein Atommüll, kaum Genehmigungen" (Aktenstück 01, Investorencall) ist rechtlich falsch. Richtig ist: Eine Fusionsanlage ist **keine kerntechnische Anlage i.S.d. § 7 AtG** (keine Kernspaltung, keine Kettenreaktion) — das deutsche Atomrecht ist auf Spaltanlagen zugeschnitten. Maßgeblich ist stattdessen das **Strahlenschutzrecht (StrlSchG/StrlSchV)**:

- **Umgang mit Tritium** (radioaktiver Wasserstoff, Brennstoffkomponente): genehmigungspflichtiger Umgang mit radioaktiven Stoffen nach **§ 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG**; bei den projektierten Mengen (zweistelliger Gramm-Bereich Inventar) deutlich über den Freigrenzen (Anlage 4 StrlSchV).
- **Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung**: Der Fusionsbetrieb erzeugt Neutronenstrahlung — Genehmigung nach **§ 12 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchG** (Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung). Vorbild: die Genehmigungspraxis für Beschleuniger und für Wendelstein 7-X (dort Landesbehörde MV).
- Zuständig in Bayern: Landesamt für Umwelt / StMUV als Strahlenschutzbehörde; **nicht** das BASE — solange der Gesetzgeber kein eigenes Fusionsanlagen-Gesetz schafft (Bund diskutiert ein "Fusionsanlagengesetz"); Rechtsentwicklung beobachten und in der Ministeriumsvorlage als Chance UND Risiko ausweisen).

Offene Nachweise (aus dem Sicherheitsworkshop, Aktenstück 08/12)

1. **Strahlungsquellen und Abschirmung**: Neutronenfluss im Betrieb; Auslegung der Bioshield-Wand (Beton-Stärke, Aktivierungsarme Materialien); Nachweis der Dosisgrenzwerte an der Anlagengrenze (§ 80 StrlSchG: 1 mSv/a effektiv für Einzelpersonen der Bevölkerung) und am Zaun des Betriebsgeländes.
2. **Aktivierung von Bauteilen**: Strukturmaterialien (Stahl der ersten Wand, Divertor) werden durch Neutronen aktiviert → schwach-/mittelradioaktive Abfälle bei Wartung und Rückbau. "Kein Atommüll" stimmt nur für hochradioaktive Spaltprodukte; aktivierte Komponenten sind **radioaktive Abfälle i.S.d. § 3 StrlSchG** mit Ablieferungspflicht an die Landessammelstelle bzw. Konditionierung. Abfall- und Stoffstrombilanz für die Genehmigung zwingend.
3. **Tritium- und Wasserstofflogistik**: Anlieferung, Lagerung (Uran-Getter-Bett oder Metallhydrid), Bilanzierung (Tritium ist HTO-mobil — Grundwasserschutz! Verzahnung mit Wasserrecht, Aktenstück 02), Rückhaltung (Tritium-Rückgewinnungsanlage), Emissionsüberwachung Fortluft/Abwasser (§§ 102 ff. StrlSchV). Zusätzlich konventionell: Wasserstoff = Explosionsschutz (ATEX, BetrSichV), Störfallrecht prüfen (12. BImSchV greift erst ab Mengenschwellen — H2-Inventar gegenrechnen).
4. **Notfall- und Stilllegungskonzept**: Auslegungsstörfälle (Tritium-Freisetzung, Magnetquenchen, Kühlmittelverlust) mit Quelltermen; Notfallschutzplanung mit Landratsamt; Rückstellungen für Rückbau und Abfallentsorgung (Finanzsicherheit wird die Behörde analog § 13 StrlSchG-Zuverlässigkeitsprüfung und über Auflagen verlangen — in die Finanzplanung der Ministeriumsvorlage aufnehmen).
5. **Sachverständigenprüfung**: Behörde wird TÜV/Sachverständige nach § 172 StrlSchG zuziehen; Prüfumfang und Zeitachse (12-18 Monate für das Sicherheitsgutachten) im Projektplan verankern.
6. **Schnittstelle Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei**: Brandschutzkonzept mit Tritium-Szenario, Einsatzkräfte-Schulung, Alarmierungswege; Objektschutz (Sabotage/Drohnen — Stand der Technik dokumentieren, auch für die Bürgerversammlung).

Empfehlung

1. Genehmigungsstrategie-Memo: § 12 StrlSchG-Antrag als führendes Verfahren, BImSchG-/Bau-/Wasserrecht parallel; Behördetermin (Scoping) mit StMUV und Landratsamt binnen 8 Wochen.
2. Sicherheitsbericht-Gliederung nach Vorbild beschleunigter Anlagen beauftragen (Sachverständiger mit Fusionserfahrung — Pool ist klein, früh binden).
3. Sprachregelung intern korrigieren: "genehmigungsarm" streichen; korrekt ist "kein Atomrecht, aber volles Strahlenschutzregime". Der Investorencall-Fehler (Aktenstück 01) darf sich in keiner Behörden- oder Bürgerkommunikation wiederholen.

Netzanschluss und Vermarktung

Ausgangslage

Die Projektgesellschaft wirbt mit "Grundlast neu erfunden" und nennt 350 MW elektrische Nettoleistung in der Endausbaustufe; die Demonstrationsanlage Phase 1 soll 30-50 MW einspeisen, in Phase 0 (erste Betriebsjahre) ist die Anlage **Nettoverbraucher** (Magnetsysteme, Kryotechnik, Heizsysteme: Bezugsleistung bis 80 MW). Für das Rechtsmemo ist nüchtern zu prüfen:

1. Netzanschluss

- **Anschlussebene:** 80 MW Bezug / 350 MW Einspeisung erfordern Anschluss an das **110-kV-Netz** (Phase 0/1, Verteilnetzbetreiber) bzw. perspektivisch ans Übertragungsnetz (TenneT, 220/380 kV) — zwei verschiedene Anschlussregime und Ansprechpartner.
- **Anspruchsgrundlage:** Netzanschluss nach **§ 17 EnWG** (allgemeine Anschlusspflicht); die Anlage ist KEINE EE-Anlage i.S.d. § 3 Nr. 21 EEG (Fusion ist nicht im EEG-Katalog) — also kein EEG-Anschlussvorrang nach § 8 EEG, keine Einspeisevergütung, keine Marktprämie. Das gehört deutlich in die Investorenkommunikation (Korrektur zum Call, Aktenstück 01).
- **Netzverträglichkeitsprüfung:** Anschlussbegehren früh stellen; Netzverstärkung (Umspannwerk-Ausbau, ggf. 110-kV-Leitungsneubau 6 km) hat eigene Genehmigungs- und Zeitschiene (Planfeststellung nach § 43 EnWG erst ab 110 kV-Freileitung; Erdkabel prüfen). **Baukostenzuschüsse** und Netzverstärkungskosten in die Finanzplanung.
- **Phase-0-Bezug:** Stromliefervertrag mit Großhandelsanbindung; Netzentgelte, individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV prüfen (atypische Netznutzung/Bandlast — erhebliches Einsparpotenzial), Umlagen (KWKG, Offshore, § 19-Umlage) budgetieren.

2. Einspeiseprofil und Systemdienstleistungen

- Fusionsanlagen liefern (wenn sie liefern) **Bandlast mit geplanten Wartungsfenstern** — vermarktungsseitig attraktiv, aber: Demonstrationsbetrieb heißt realistisch häufige ungeplante Nichtverfügbarkeit. PPA-Partner werden Verfügbarkeitsgarantien verlangen, die Phase 1 nicht seriös zusagen kann.
- **Regelbarkeit:** Lastfolgebetrieb technisch begrenzt (Plasmastabilität) — als Must-Run-Charakteristik im Vermarktungskonzept ausweisen; Redispatch-Fähigkeit (§§ 13, 13a EnWG) mit dem Netzbetreiber klären.
- **Systemdienstleistungen:** Blindleistung, Schwarzstartfähigkeit (eher nein — Eigenbedarf!), Momentanreserve über Synchrongenerator: als Zusatzerlöse prüfen, nicht versprechen.

3. Vermarktungsmodell

- **PPA (Power Purchase Agreement):** Corporate PPA mit Industriepartner ist das realistische Modell; Laufzeit 10-15 Jahre, aber: Preisfindung ohne Referenzanlagen schwierig; Verfügbarkeitsrisiko über Floor/Cap und Ersatzbeschaffungsklauseln verteilen.
- **Herkunftsnachweise:** Fusion fällt nicht unter EE-Herkunftsnachweise (§ 79 EEG, HkRNDV) — "grüner Strom"-Vermarktung derzeit nur als ungeregelte Eigenbehauptung; UBA-Register nicht zugänglich. Greenwashing-Risiko (UWG!) bei Werbung mit "100 % sauber" ohne anerkanntes Label: Werbeaussagen juristisch freigeben lassen.

- **Strompreisbremse/Abschöpfungs-Regime:** Bei Markterlösen perspektivisch politisches Risiko (Präzedenz Erlösabschöpfung 2022/23) in Szenarien aufnehmen.

4. Korrektur der Projektkommunikation

"Grundlast neu erfunden" ist als Werbeslogan haltbar, als Planungsannahme nicht. Für Ministeriumsvorlage (Aktenstück 11) und Bürgerkommunikation (Aktenstück 14): Phase-0-Verbrauchscharakter offen benennen — er ist zugleich das beste Argument für den frühen Netzausbau.

Nächste Schritte

1. Anschlussbegehren 110 kV beim VNB stellen (formlos genügt zur Fristauslösung; Netzverträglichkeitsprüfung beauftragen).
2. Term Sheet Phase-0-Strombezug mit zwei Lieferanten parallel verhandeln; § 19 Abs. 2 StromNEV-Gutachten beauftragen.
3. PPA-Sondierung mit zwei Industriepartnern unter NDA; keine Verfügbarkeitszusagen vor Ende der Inbetriebnahmephase.
4. Werbe-Claims ("sauber", "kein Abfall", "Grundlast") durch Legal freigeben — Verzahnung mit Aktenstück 04 (Abfall existiert) und UWG-Risiko.

Förderung, IP und Beihilfe

Ausgangslage

Die Finanzierung kombiniert privates Kapital (Series-B-Runde, 240 Mio. EUR Ziel) mit öffentlicher Förderung: angestrebt sind ein Landeszuschuss (StMWi-Programm), eine Bundesförderung (BMBF/SPRIND-Fusionsprogramm) und mittelfristig EU-Mittel (Euratom/Horizon). Drei Forschungspartner (zwei Universitäten, ein Max-Planck-Institut) bringen Vorarbeiten ein. Offen sind:

1. IP-Ordnung

- **Hintergrund-IP der Forschungspartner:** Die Plasma-Regelungssoftware basiert auf Uni-Vorarbeiten (Erfindungsmeldungen nach **§ 42 ArbNErfG** — Hochschullehrer-Privileg beachten: Anbietungspflicht der Hochschule, nicht des Professors persönlich). Lizenzen sauber von "Background" (bleibt beim Partner, Nutzungsrecht fürs Projekt) und "Foreground" (Projektergebnisse) trennen; Standard: projektbezogenes, unwiderrufliches, unterlizenzierbares Nutzungsrecht + Option auf exklusive kommerzielle Lizenz gegen marktübliche Vergütung.
- **Foreground-Zuordnung:** Bei gefördertem Verbund verlangen BMBF-Nebenbestimmungen (NKBF) Verwertungsrechte und Verwertungsplan; Exklusivlizenzen an die SE sind möglich, aber die Partner behalten Forschungs- und Lehrnutzung. Verwertungspflicht ernst nehmen: Nichtverwertung kann Rückforderung auslösen.
- **Erfindervergütung:** Dienstervfindungen der SE-Mitarbeiter nach ArbNErfG-Richtlinien budgetieren; bei Schlüsselpatenten (supraleitende Magnete, Divertor-Design) Vergütungsvereinbarungen VOR dem Exit schließen — Streit nach Wertsteigerung wird teuer.

2. Exportkontrolle

- Fusionstechnologie berührt **Dual-Use-Listen**: supraleitende Magnete, Tritium-Handling, Hochleistungs-Gyrotrons sind teils in Anhang I der **Dual-Use-VO (EU) 2021/821** gelistet (Kategorien 0/1/3); Tritium selbst ist gelistet.
- Folgen: Ausfuhrgenehmigungspflichten (BAFA) auch für **Technologietransfer** an ausländische Partner und ggf. für Cloud-Zugriffe ausländischer Mitarbeiter auf Konstruktionsdaten ("deemed export"-Logik der technischen Unterstützung, §§ 49 ff. AWV). Investoren-Due-Diligence: Der geplante Einstieg eines außereuropäischen Ankerinvestors löst zusätzlich **Investitionsprüfung nach §§ 55 ff. AWV** aus (sensitive Technologie — Meldepflicht prüfen, Erwerbsschwellen 10/20 %).
- Compliance-Programm (ICP) vor der ersten Auslandskooperation aufsetzen; Verantwortlichen benennen.

3. Beihilferecht

- Zuschüsse von Land/Bund sind **staatliche Beihilfen (Art. 107 AEUV)**. Gestaltungspfade: **AGVO** (VO (EU) 651/2014, Art. 25 FuEul-Beihilfen — Förderintensitäten je nach Forschungskategorie: Grundlagenforschung bis 100 %, industrielle Forschung bis 50 % + Aufschläge, experimentelle Entwicklung bis 25 % + Aufschläge) oder **Einzelnotifizierung** bei Überschreiten der Anmeldeschwellen (Art. 4 AGVO: experimentelle Entwicklung 25 Mio. EUR je Vorhaben — bei den hiesigen Summen wahrscheinlich überschritten → Notifizierung nach dem **FuEul-Unionsrahmen 2022** einplanen, Verfahrensdauer 6-12 Monate).

- **Kumulierung:** Land + Bund + EU auf dasselbe Vorhaben — Kumulierungsregeln (Art. 8 AGVO) und beihilfefähige Kosten sauber abgrenzen; doppelte Förderung derselben Kostenposition ist der klassische Rückforderungsfall.
- **Rückforderung bei Scheitern:** Zuwendungsbescheide enthalten auflösende Bedingungen/Widerrufsvorbehalte (§§ 48, 49, 49a VwVfG): Mittelverwendung, Verwertungspflicht, Standortbindung (häufig 5 Jahre). Szenario "Projektabbruch nach Phase 1" durchrechnen: Rückforderung + Zinsen; Rückstellungen und Investoren-Disclosure.
- **Transparenzpflichten:** Veröffentlichung in der EU-Beihilfentransparenzdatenbank ab 100.000 EUR; Berichtspflichten in den Nebenbestimmungen.

4. Verzahnung mit der Investorensseite

Term Sheet der Series B verlangt "clean IP und keine Subventionsrisiken" — beides ist in dieser Frühphase nicht zusagbar. Formulierungsvorschlag für die Garantienliste: Aufzählung der bekannten Förderbescheide mit Nebenbestimmungen als Disclosure statt Garantie; IP-Garantie beschränkt auf "keine Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter" plus laufende FTO-Analyse (Patentlandschaft Magnettechnologie: dicht — zwei einschlägige Familien eines US-Wettbewerbers in der Akte vermerkt).

Nächste Schritte

1. Konsortialvertrag mit den drei Forschungspartnern (Background/Foreground/Publikationsregeln/Vergütung) binnen 10 Wochen.
2. Beihilfe-Roadmap: AGVO-Check je Fördertopf, Notifizierungsentscheidung mit StMWi abstimmen.
3. BAFA-Voranfrage zu Gyrotron- und Tritium-Komponenten; ICP-Grundgerüst.
4. AWW-Meldepflicht für den Ankerinvestor prüfen, bevor das Term Sheet unterschrieben wird.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Isarstern Fusion SE, Gemeinde Seehaupten, Freistaat Bayern, Bundesnetzagentur, Sicherheitsbehörden und Bürgerinitiative Uferklar. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein angeblicher Fusionsdurchbruch soll mit Transrapid-Anschluss am Starnberger See gebaut werden; Energie-, Bau-, Sicherheits- und Akzeptanzfragen explodieren gleichzeitig. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVPG, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Memo an die Projektleitung

Kurzbefund

Das Projekt braucht zuerst eine Regulierungslandkarte, kein weiteres Pitch Deck. Insbesondere müssen Atom-/Strahlenschutz-Scope, Bauleitplanung, Umweltrecht, Verkehrsplanung, Netzanschluss, Sicherheitsnachweise, Fördermittel und IP-Rechte getrennt geprüft werden.

Unmittelbarer nächster Schritt

Behördenvorgespräch nur mit nüchterner Sachverhaltsbeschreibung, technischem White Paper, Stoff-/Strahlenschutzmatrix, Standortkarte, vorläufigem Notfallkonzept und klarer Aussage, was noch nicht feststeht.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Isarstern: Kernfusion, Transrapid-Anschluss und Raumordnungschaos“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein angeblicher Fusionsdurchbruch soll mit Transrapid-Anschluss am Starnberger See gebaut werden; Energie-, Bau-, Sicherheits- und Akzeptanzfragen explodieren gleichzeitig. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVPG, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Isarstern: Kernfusion, Transrapid-Anschluss und Raumordnungschaos - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVPG, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Isarstern: Kernfusion, Transrapid-Anschluss und Raumordnungschaos - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVP, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Raumordnung und Standortkonflikt — Vermerk

Standortbild

Die Projektgesellschaft beschreibt das Gelände als 'industrienah und landschaftlich vorbelastet'. Das ist nur halb richtig. Das frühere Kieswerk ist tatsächlich technisch überprägt, liegt aber in einer sensiblen Umgebung mit See, Naherholung, Wohnbebauung, Landschaftsschutzinteressen und touristischer Aufmerksamkeit.

Konfliktachsen

Achse	Projekterzählung	Gegenfrage
Energie	Fusionsdurchbruch, klimaneutrale Grundlast	Welche Anlage, welche Leistung, welcher Entwicklungsstand?
Verkehr	Transrapid als emissionsarme Anbindung	Öffentliches Verkehrsprojekt oder Werksinfrastruktur?
Standort	Kieswerk statt Naturfläche	Raumordnung, Landschaftsbild, Wasser, Nachbarschaft?
Sicherheit	Fusion ist nicht Spaltung	Welche Strahlungs-, Aktivierungs- und Notfallrisiken bestehen trotzdem?

Anwaltlicher Hinweis

Die Standortwahl braucht eine nüchterne Alternativenprüfung. Der Satz 'Starnberger See ist politisch sichtbar' ist kein raumordnerisches Argument, sondern ein Reputationsrisiko.

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Isarstern: Kernfusion, Transrapid-Anschluss und Raumordnungschaos

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein angeblicher Fusionsdurchbruch soll mit Transrapid-Anschluss am Starnberger See gebaut werden; Energie-, Bau-, Sicherheits- und Akzeptanzfragen explodieren gleichzeitig. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVPG, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Ministeriumsvorlage — Entwurf mit Korrekturrand

Entwurf Projektseite

'Isarlicht wird Bayern zur ersten Fusionsregion Europas machen. Die Anlage erzeugt sichere Grundlast, ist praktisch abfallfrei und benötigt keine klassischen Atomgenehmigungen. Die Transrapid-Anbindung beweist, dass Energie- und Verkehrswende zusammen gedacht werden.'

Juristische Korrektur

Diese Passage ist für ein Behördenvorgespräch ungeeignet. Sie behauptet zu viel und prüft zu wenig. Besser:

Die Projektgesellschaft bereitet eine Demonstrationsanlage vor, deren rechtliche Einordnung anhand technischer Unterlagen, Stoff-/Strahlenschutzmatrix, Sicherheitsgutachten, Standortunterlagen und Netzintegrationskonzept zu klären ist. Die Verkehrsanbindung ist ein eigener Planungsstrang. Aussagen zu Energieerzeugung, Sicherheit und Entsorgung stehen unter dem Vorbehalt unabhängiger Prüfung.

Freigabebedingungen für den Termin

- Kein Begriff 'genehmigungsfrei'.
- Keine Gleichsetzung von Fusionsanlage mit normalem Industriebau.
- Kein Transrapid-Nebenprojekt ohne eigenen Planungsstatus.
- Keine Fördermittelzusage suggerieren.

Sicherheitsbeirat — Protokollauszug

Tagesordnung

1. Technischer Entwicklungsstand.
2. Neutronenaktivierung und Materialkreislauf.
3. Tritium-/Wasserstofflogistik.
4. Abschirmung, Dosisüberwachung, Zutritt.
5. Notfallplanung und Katastrophenschutz.
6. Transrapid-Schnittstelle.

Kernaussagen

Der technische Partner erklärt, die Anlage könne ohne Kettenreaktion nicht 'durchgehen'. Der externe Sachverständige hält das zwar für plausibel, warnt aber: fehlende Kettenreaktion ersetzt keine Nachweise zu Strahlenschutz, Aktivierung, Stoffführung, Wartung, Rückbau und Notfallmanagement.

Beschlüsse

- Stoff- und Strahlenmatrix bis 30.06.2026.
- Sicherheitsgutachten durch unabhängige Stelle.
- Keine Öffentlichkeitsveranstaltung vor Erstbewertung.
- Trennung des Fusions- und Transrapid-Sicherheitskonzepts.

IP- und Fördermittelmatrix

Thema	Stand	Risiko	Nächster Schritt
Grundpatente	Zürich hält mehrere Anmeldungen, deutsche Projektgesellschaft nur Optionsrechte	Nutzungsrechte für Betrieb nicht gesichert	Lizenzvertrag und Freedom-to-Operate prüfen
Forschungspartner	TU-Konsortium will Publikationsrechte	Know-how-Leakage	Publikations- und Geheimschutzprozess
Fördermittel	Bundes-/Landesförderung angefragt	Beihilfe, Rückforderung, Vergabeauflagen	Förderbescheid-Entwurf und Nebenbestimmungen prüfen
Exportkontrolle	Magnete, Hochleistungselektronik, Sensorik	Dual-Use/Know-how-Transfer	BAFA-/EU-Screening
Transrapid-IP	Altrechte unklar	Marken-/Patent-/Know-how-Streit	Rechtekette aufarbeiten

Kurzbefund

Das Projekt darf Fördermittel, IP und Exportkontrolle nicht getrennt behandeln. Gerade bei Hochtechnologie entscheidet die Rechtekette darüber, ob eine genehmigte Anlage überhaupt wirtschaftlich betrieben werden kann.

Bürgerbrief — Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir prüfen derzeit, ob im Bereich des ehemaligen Kieswerks eine Demonstrationsanlage für neue Energietechnologien und eine technische Verkehrsanbindung geplant werden kann. Es ist noch keine Genehmigung beantragt und keine Entscheidung gefallen.

Uns ist bewusst, dass ein solches Projekt Fragen auslöst: Sicherheit, Strahlenschutz, Verkehr, Landschaft, Wasser, Lärm, Bauzeit, Notfallplanung und Eigentumsfragen. Diese Fragen werden nicht mit Werbesätzen beantwortet, sondern mit Gutachten, Behördenprüfung und Beteiligung.

Wir werden deshalb in der nächsten Informationsveranstaltung nicht nur Chancen darstellen, sondern auch offen sagen, welche Punkte noch ungeklärt sind.

Interner Kommentar

Dieser Entwurf ist bewusst nüchtern. Die Kommunikationsagentur wollte 'Bayern zündet die Sonne an' als Überschrift. Das ist für eine Bürgerinformation ungeeignet.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang **Kernfusion und Transrapid am Starnberger See** nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Fusion/Strahlenschutz, Raumordnung, Planfeststellung, Bauleitplanung, Naturschutz, KRITIS, Sicherheitskonzept, Akzeptanz und Rückbau. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- **sichere Tatsachen:** Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

- **plausible, aber offene Tatsachen:** interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;
- **bloße Bewertungen:** „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Originalunterlagen sichern und nummerieren.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.
3. Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.
4. Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.
5. Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.
6. Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

- finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;
- Zugangsnachweis;
- Liste der entscheidungsbefugten Personen;
- interne Freigabehistorie;
- Zahlenbasis;
- technische oder fachliche Anlage;
- Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Behördenvorgespräch — Fragenpaket

An das Staatsministerium / Regierung

- Welche Leitbehörde koordiniert die Vorprüfung?
- Welche technischen Unterlagen sind für eine erste regulatorische Einordnung erforderlich?
- Soll die Fusionsanlage in einem atom-/strahlenschutzrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen oder gemischten Verfahren vorgeprüft werden?

An die Gemeinde

- Welche bauleitplanerischen Schritte wären notwendig?
- Welche Beteiligungsform erwartet die Gemeinde vor einem Aufstellungsbeschluss?
- Gibt es kommunale Satzungen, Landschafts- oder Wasserbelange, die früh zu berücksichtigen sind?

An Netzbetreiber

- Welche Anschlussleistung wird realistisch angefragt?
- Welche Netzverstärkungen wären denkbar?
- Wie wird ein Demonstrationsbetrieb energiewirtschaftlich behandelt?

An Verkehrsbehörden

- Welcher Rechtsstatus hätte die Transrapid-Anbindung?
- Ist sie Werksinfrastruktur, Versuchsanlage oder öffentliche Verkehrsverbindung?

Vollgutachten: Kernfusion und Transrapid am Starnberger See

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei technischer Durchbruch, Standortdruck, Anwohnerschutz, Energieanbindung, Transrapid-Trasse und politische Beschleunigung. Einschlägige Normräume sind Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, UVPG, EnWG, Planfeststellung, Sicherheitsrecht und Katastrophenschutz.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Kernfusion und Transrapid am Starnberger See genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, UVPG, EnWG, Planfeststellung, Sicherheitsrecht und Katastrophenschutz. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Datei: 08-empl-sicherheitsworkshop.eml

Von	legal@isarlicht.example
An	projektleitung@isarlicht.example
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Projekt Isarlicht - Sicherheitsworkshop statt Pitch

Bitte vor dem Ministeriumstermin keinen Claim 'genehmigungsfrei' verwenden. Wir brauchen erst eine belastbare Matrix zu Strahlenschutz, Bauleitplanung, Umwelt, Netzanschluss und Transrapid-Planung.

Viele Gruesse

Legal

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Isarstern: Kernfusion, Transrapid-Anschluss und Raumordnungschaos - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein angeblicher Fusionsdurchbruch soll mit Transrapid-Anschluss am Starnberger See gebaut werden; Energie-, Bau-, Sicherheits- und Akzeptanzfragen explodieren gleichzeitig.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVPG, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestmöglichen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 09-risikoampel.csv

Thema	Ampel	Begründung
Strahlenschutz	rot	Stoff-/Dosis-/Aktivierungsnachweise fehlen
Standort	rot	Raumordnung/Naturschutz/Wasserr echt ungeklärt
Transrapid	orange	Verkehrsrechtlicher Status unklar
Netzanschluss	orange	Leistung und Profil unklar
Förderung/IP	orange	Rechte und Beihilfe offen

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	Atomrechtliche Abgrenzung, Strahlenschutzrecht, BauGB, BayBO, Raumordnung, UVP, EnWG, KRITIS/BSI, Planfeststellung und Öffentlichkeitsbeteiligung	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben